אין לי אלא איש שהעריך בין איש אשה אשה שהעריכה איש אשה שהעריכה אשה מנין ת״ל נפשות ד״א נפשות לרבות מנוול ומוכה שחין [א]שיכול נדר בערכך א] כל שישנו בדמים ישנו בערכין וכל שאינו בדמים אינו בערכין ת״ל נפשות [1]והיה ערכך לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים שיכול נדר בערכך ב] כל שישנו בערכין ישנו בדמים וכל שאינו בערכין אינו בדמים תלמוד לומר והיה ערכך הזכר זכר ולא [ב]טומטום ואנדרוגינוס יכול לא יהו בערך איש אבל יהיו בערך אשה ת״ל והיה ערכך הזכר ואם נקבה היא זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס אמר מר בערכך לרבות ערך ג] סתום מאי ערך סתום דתניא [א]האומר ערך סתום עלי נותן כפחות שבערכין וכמה פחות שבערכין שלשת שקלים ואימא חמשים [ג]תפשתה מרובה לא תפשתה תפשתה מועט תפשתה ואימא שקל דכתיב [2]וכל ערכך יהיה בשקל הקודש ההוא בהשג יד הוא דכתיב ואלא קרא ד] למה לי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שאינו נידון בהשג יד מאי טעמא כמפרש דמי איכא דאמרי אמ׳ רב נחמן אמר רבה בר אבוה נידון בהשג יד פשיטא מהו דתימא כמפרש דמי קמשמע לן ד״א בערכך ערך כולו הוא נותן ואינו נותן ערך ה] דמי אברים והא אפיקתיה לערך סתם קרי ביה ערך בערכך יכול שאני מוציא דבר שהנשמה תלויה בו תלמוד לומר נפשות נפשות ולא את המת והא אפיקתיה קרי ביה נפש נפשות אוציא את המת ולא אוציא את הגוסס תלמוד לומר [3]והעמיד והעריך אי הכי מת נמי תיפוק לי מוהעמיד והעריך הכי נמי ואלא נפש נפשות למה לי כדבעינן למימר קמן ד״א נפשות אין לי אלא אחד שהעריך אחד אחד שהעריך מאה מנין ת״ל נפשות ד״א נפשות אין לי אלא איש שהעריך בין איש בין אשה אשה שהעריכה איש ואשה שהעריכה אשה מנין ת״ל נפשות דבר אחר נפשות להביא מנוול ומוכה שחין והא אפיקתיה להנך הנך לא צריכי קרא מ״ט ו] כי[ד] שקול הוא ויבואו כולם כי איצטריך קרא למנוול ומוכה שחין הוא דאצטריך והיה ערכך לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים דמים למה לי קרא לא יהא אלא ז] דמי דיקלא אילו אמר דמי דיקלא מי לא יהיב אמר ח] רבא לומר [ה]שנידון בכבודו סד״א נדר בערכך כתיב כל שישנו בערכין נידון בכבודו וכל שאינו בערכין אינו נידון בכבודו (א) א״ל אביי ודלא איתיה בערכין מי נידון בכבודו והתניא[ו] [ב]ראש עבד זה הקדש הוא והקדש שותפין בו [ג]ראש עבד מכור לך משמנין ביניהם [ד]ראש חמור זה הקדש הוא והקדש שותפין בו [ה]ראש חמור מכור לך משמנין ביניהם [ו]ראש פרה מכור לך לא מכר אלא ראשה ט] של פרה ולא עוד אלא אפילו י] ראש פרה הקדש אין להקדיש אלא ראשה וא״ר פפא דהא מזדבן רישא דתורא בבי טבחא והא חמור ופרה ליתנהו בערכין ואין נידון בכבודו וליטעמיך תיקשי לך עבד דאיתיה בערכין ואין נידון בכבודו אלא לא קשיא הא בקדשי מזבח הא בקדשי בדק הבית במאי אוקימתה בקדשי מזבח אימא סיפא ולא עוד אלא אפי׳ אמר ראש פרה זו הקדש אין להקדיש אלא ראשה אמאי תפשוט קדושה בכולה מי לא תניא[ז] האומר

רגלה

אין לי אלא איש שהעריך בין איש ובין אשה דכתיב (ויקרא כז) איש כי יפליא בערכך נפשות דמשמע שהאיש מעריך נפש כל שהוא: **נפשות.** דהכי משמע בערכך נפשות כל נפשות יכולות להעריך: **וכל שאינו בערכין.** כגון טומטום ואנדרוגינוס דכתיב [שם] הזכר דמשמע זכר ודאי נקבה ודאית: **ערך סתום.** שלא אמר ערכי עלי ולא אמר ערך פלוני עלי אלא אמר הרי עלי ערך: **שלשת שקלים.** דכתיב [ח] ולנקבה שלשת שקלים וזהו פחות שבערכין: **מרובה לא תפשתה.** דיש להקשות תפוש את המועט: **תפשתה מועט תפשתה.** דאי מקשה לך תפוס את המרובה אינו חולק על דבריך אלא מוסיף דבכלל מרובה איכא מועט: **בהשג יד.** שאם עני הוא ומך מערכך לא יעריכנו כהן בפחות משקל אבל דין ערך קצוב אין מועט מג׳ שקלים: **אלא קרא.** בערכך למאי אתא הואיל וערך סתם אינו אלא ג׳ שקלים בלא קרא נמי ידענא דבלא כלום לא מיפטר ובציר מהכי לא מצי יהיב דהא אין ערך קצוב יא] נקרא בפחות מיכן: **שאינו נידון בהשג יד.** שאפילו אין ידו משגת לג׳ שקלים נותן ג׳ שקלים: **כמפרש דמי.** דכיון דאמר ערך סתם עלי ויודע הוא (ב) יב] שזהו פחות שבערכין ג׳ שקלים כמאן דאמר הרי עלי ג׳ שקלים דמי ולא דמי לאומר ערכי עלי או ערך פלוני עלי דהתם לא מוכחא מילתא דאין הכל יודעין את שנותיו אבל הכא דבר גלוי הוא שהרי לא תלה בשום אדם: **איכא דאמרי א״ר נחמן.** להכי אתא קרא לומר שערך נקרא ודינו כשאר ערכין ונידון בהשג יד: **פשיטא.** דמ״ש משאר ערכין: **קרי ביה ערך בערכך.** ערך הוה מצי למכתב והוה מייתי ערך סתם ומדכתב ערכך למדרש נמי הא: **למימר קמן.** להביא מנוול ומוכה שחין: **הא אפיקתיה להנך.** לאחד שהעריך את מאה ולאשה שהעריכה: **שקול הוא.** אי הוה כתיב נמי נפש הוו אתו כולהו בין דבר שהנשמה תלויה בו בין אחד שהעריך מאה ובין אשה שהעריכה דנפש משמע אשה ומשמע נפשות הרבה כענין שנאמר (במדבר לא) ונפש אדם מן הנשים ששה עשר אלף ואע״ג דמחד נפש לא מצינו למדרש ג׳ דרשות הוו אתו כולהו דהא שקולים הן ושוות ונשמעות ממקרא זה ולא מצית לאוקמה להא דרשא טפי מהא והי מינייהו מפקת הלכך כולהו אתו מיניה ונפשות איצטריך למנוול ומוכה שחין דלא תימעטינהו מנדר בערכין יג]: **שקול.** שוה. דכל הדרשות שוות למשמע ממקרא זה ואין לך חומר בזו יותר מזו דנימא הך קא מרבה לחודה והך שקולין הן. איכא נמי בב״ק (דף ג.) כי האי גוונא בשמעתא קמייתא: **לדמים.** דאם אינו ענין לערכין דהא זכר ודאי בעינן תניהו ענין לדמים: **שנידון בכבודו.** שנידון כולו אחר אבר אחד שכבודו תלוי בו שאם אמר דמי יד] ראשו עלי נותן דמי כולו: ה״ג **סד״א נדר בערכך נפשות כתיב כל שישנו בערכין נידון בכבודו.** אפי׳ כשאמר דמי ראשי עלי וכל שאינו בערכין כשאמר דמי ראשי עלי אינו נידון בכבודו דנפשות גבי ערך כתיב קמ״ל: **משמנין ביניהן.** כמה שוה ויחלוקו דמיו. ומבעיא לי אמאי נקט התם שותפין והכא משמנין: **וא״ר פפא.** מאי טעמא גבי פרה לא הקדיש אלא ראשה טו]: **דהא מוזדבן ריש תורא בבי טבחא.** אבל ראש עבד וראש חמור אין דרך למכור הלכך טז] לפלגיה זבניה לפלגיה אקדשיה: יז] **ואין נידון בכבודו.** דקתני הוא והקדש שותפין בו ולא הוי כוליה דהקדש יח]: **והא עבד דאיתיה בערכין.** כדקתני במתני׳ וקתני בהך ברייתא גבי עבד נמי הוא והקדש שותפין בו דאין נידון בכבודו: **אלא ל״ק.** הך ברייתא יט] דקדשי מזבח דאמר ראש חמור או עבד זה לדמי עולה אין נידון בכבודו דכי כתיב נפשות גבי ערכין כתיב דקדשי בדק הבית נינהו וכי כ] קאמרינן אנו דנידון בכבודו אפילו טומטוס שנדר דמיו בקדשי בדק הבית: **תפשוט קדושה בכולה.** הואיל וחזיא להקרבה:

תימכר

וכמה פחות שבערכין שלשה שקלים. אע״ג דאמר בתוספתא דמכילתין הרי עלי ערך סתם מביא המועט וכמה (את) המועט ה׳ שקלים (סלעים) י״ל כא] דהתם בסתם ערך דזכר כב] (ונקבה) הוא: **קרי** ביה ערך בערכך. מיתורא בערכך כג] דמצי למכתב ערך ומיתורא כד] דריש ואילו ערך גופיה איצטריך: **לומר** שאין נידון בהשג יד. מ״ט כמפרש דמי דכיון דאמר ערך סתם עלי ויודע הוא שזהו פחות שבערכין ג׳ שקלים כמ״ד הרי עלי ג׳ שקלים כה] ולא דמי לאומר ערך פלוני דהתם לא מוכחא מילתא דאין הכל יודעין כו] שנותיו אבל הכא דבר גלוי הוא שהרי לא תלה בשום אדם לשון הקונטרס וקשה דהא כי אמר ערך פלוני עלי יודע הוא שאינו כז] בן חדש וחייב ה׳ סלעים ונידון בהשג יד שבסלע אחד או בשנים ונראה לפרש כמפרש דמי דהוי כמו אומר בהדיא הרי עלי שלש סלעים הואיל ואמר ערך סתם דודאי אי אמר ערך פלוני בן עשרים אף על פי שיודע שיתחייב חמשים סלעים מ״מ גזירת הכתוב כח] כיון שתלה הערך בנערך גזירת הכתוב הוא שידון בהשג יד ואינו כמו מפרש הרי עלי נ׳ סלעים לבדק הבית כט]: **הוא** והקדש שותפין כו׳. פי׳ בקונטרס דגבי הקדש נקט שותפות לומר שהוא והקדש חולקין דמקדיש בעין יפה מקדיש אבל גבי מכירה שייך ל] דמשמנין לשון שומא כלומר שישומו אותו אבר שמכר לאיזה מלאכה הוא ראוי ולפי שויה יטול: **והא** פרה וחמור דליתנהו בערכין ואינו נידון בכבודו. וכל שכן כשמקדיש לא] הגוף לב] דפשטה קדושה בכולה: **הא** לא קשיא הא בקדשי מזבח הא בקדשי בדק הבית. ברייתא בקדשי מזבח דאמר ראש חמור הקדש לדמי עולה ואינו נידון בכבודו דכי כתיב נפשות גבי ערכין כתיב דקדשי בדק הבית נינהו וכי אמרינן אנו דנידון בכבודו אפילו טומטוס שנודר לדמיו לבדק הבית:

ימכר

עין משפט נר מצוה

מג א מיי׳ פ״א מהלכות ערכין הלכה כ:

מד ב מיי׳ פ״ה מהל׳ ערכין הלכה יז:

מה ג מיי׳ פכ״ז מהל׳ מכירה הלכה ח וע׳ בהשגות ובמ״מ טוש״ע ח״מ סימן רכ סעיף יב:

מו ד מיי׳ פ״ה מהלכות ערכין הלכה יז:

מז ה מיי׳ פכ״ז מהל׳ מכירה הלכה ח ועי׳ בהשגות ובמ״מ טוש״ע ח״מ סימן רכ סעיף יב:

מח ו מיי׳ שם טוש״ע שם סעיף יג:

מוסף רש״י

נדר בערכך. איתקש ערכין לדמים, ומנוול ומוכה שחין אינן בדמים ונודרין את אחרים אבל לא נידרין, דאין שוין כלום (לעיל ב.). **ת״ל נפשות.** כל שהוא נפש (שם). **הזכר זכר ולא טומטום ואנדרוגינוס.** ה׳ יתירא קדריש (שבת קלו: בכורות מב. נדה כח:). **ואם נקבה.** דריש ואם יתירה (שבת שם ונדה שם). **תפשתה מרובה לא תפשתה.** כל מקום שתמצא שני דרכים, אחד תופש מרובה ואחד תופש מועט, טוב לך לתפוש את המועט, שאפילו היה לך לתפוש את המרובה ותתפוש את המועט תפיסתך תפיסה, שיש בכלל המרובה המועט, אבל אם תתפוש המרובה והיה לך לתפוש המועט נמצאת שתפסת שלא כדת (חגיגה יז. וכעי״ז בחולין קלח. בארוכה). **שקול הוא ויבואו כולם.** המדות שוות והי מינייהו מפקת, אי דרשת הא אנא דרשינא לאידך, הלכך יבואו שניהם (זבחים ד:). **שנידון בכבודו.** שאם העריך דבר שהנשמה תלויה בו, כגון שאמר ערך ראשי עלי, נותן ערך שלם, דכתיב גבי ערכין בערכך נפשות, דבתר נפש אזלינן (לקמן יח.). אם אמר ערך אבר שהנשמה תלויה בו עלי נותן דמי כולו ואם אמר ערך ידי עלי לא אמר כלום שאין ערך כתוב אלא לנפש. נידון בכבודו, האבר נידון לפי כבודו, שאם הנשמה תלויה בו נותן דמי כולו (ב״מ קיד.).

שינויי נוסחאות

א] בערכך כתיב כל (ש״מ), **ב]** בערכך כתיב כל (ש״מ), **ג]** ערך סתם [וכל״ל לקמן] (ש״מ), **ד]** קרא למאי אתא אמר [תיבות למה לי נמחק] (ש״מ), **ה]** תיבת דמי נמחק (ש״מ), **ו]** בדפו״ר ליתא תיבת כי, **ז]** אלא דאמר דמי (ש״מ), **ח]** אמר רבה לומר (ש״מ), **ט]** תיבות של פרה נמחק (ש״מ), **י]** אפי׳ אמר ראש (ש״מ), **יא]** קצוב בקרא (ש״מ), **יב]** הוא שפחות שבערכין הוא ג׳ (ש״מ), **יג]** ל״ל בערכך, **יד]** בדפו״ר ראשי, **טו]** אלא ראשה ולא מכר אלא ראשה (ש״מ), **טז]** לפלוגי זבניה לפלוגי אקדשיה (ש״מ), **יז]** חמור ופרה ליתנהו בערכין וקתני דאין נדון, **יח]** דהקדש ה״נ טומטום ואנדרוגינוס כיון דאינם בערכין אינו נדון בכבודו (ש״מ), **יט]** בקדשי מזבח (ש״מ), **כ]** וכי קאמר אנן דנדון (ש״מ), **כא]** נ״א דהתם באומר ערך דזכר והכא בסתם ערך, **כב]** דזכר והכא בסתם ערך דזכר ונקבה הוא הס״ד (ש״מ וכ״ה בצ״ק), **כג]** דכ״ף דבערכך (צ״ק), **כד]** ומייתורא דבית דריש (כ״ה בצ״ק) ואילו ערך לגופיה (ש״מ), **כה]** שקלים דמי ולא דמי לאומר ערכי עלי או ערך פלוני (ש״מ), **כו]** יודעין את שנותיו (ש״מ), **כז]** שאינו פחות מבן חדש וחייב ה׳ סלעים אפילו הכי נדון בהשג יד (ש״מ), **כח]** הכתוב הוא כיון שתלה הערך בנערך שידון [ותיבות גזירת הכתוב הוא נמחק] (ש״מ), **כט]** הבית אבל בערך סתם שלא תלה בשום אדם אין כאן גזירת הכתוב הס״ד (ש״מ), **ל]** שייך לישנא דמשמנין (ש״מ), **לא]** ס״א ראש נ״א הגוף דלא פשטה וגי׳ צ״ק הראש דליפשוט, **לב]** דפשטה. ס״א דלא פשטא קדושה (ש״מ),

מסורת הש״ס

א) [לעיל ב.], **ב)** [שבת קלו: נדה כח: בכורות מב.], **ג)** [חגיגה יז. וש״נ], **ד)** [נזיר נח: ב״ק ג. זבחים ד:], **ה)** [לקמן יח. ב״מ קיד.], **ו)** [תוס׳ פ״ג ה״ו], **ז)** תמורה יא: קדושין ז. [חולין סט:], **ח)** [ויקרא כז],

תורה אור השלם

1. וְהָיָה עֶרְכְּךָ הַזָּכָר מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְעַד בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה וְהָיָה עֶרְכְּךָ חֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כֶּסֶף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ: ויקרא כז ג
2. וְכָל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה יִהְיֶה הַשָּׁקֶל: ויקרא כז כה
3. וְאִם כָּל בְּהֵמָה טְמֵאָה אֲשֶׁר לֹא יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה קָרְבָּן לַיְיָ וְהֶעֱמִיד אֶת הַבְּהֵמָה לִפְנֵי הַכֹּהֵן: ויקרא כז יא

הגהות הב״ח

(א) גמ׳ אינו נידון בכבודו קמ״ל א״ל אביי: **(ב)** רש״י ד״ה כמפרש וכו׳ ויודע הוא זה שפחות שבערכין:

רבינו גרשום

לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים. שנודרים ויכול אדם לומר דמיו עלי: **ת״ל והיה.** מן והיה מרבה ליה לדמים שיהא בדמים ומן ערכך הזכר ואם נקבה ממעט ליה מערכין: [**תפשת מרובה לא תפשת.** דאימא מועט: **תפשת מועט תפשת.** דאפי׳ אי איכא מאן דאמר מרובה תפשת דיש בכלל המרובה מועט ולא סתר דבריך]: **בהשג יד כתיב.** וכדאמרן לעיל: **ואלא קרא למה לי.** כיון דמן תפשת מועט שמעינן פחות שבערכין בערכך למה לי: **לומר שאינו נידון בהשג יד.** שאם אין לו אלא שקל שיתנהו ויהא פטור מכאן ואילך אלא חייב הוא בערך שלם משום דכמפרש שלשה שקלים דמי: [**ואיכא דאמרי.** כו׳: **פשיטא.** דהא ערך סתם קאמר וראוי לידון בהשג יד: **מהו דתימא כו׳** כדבעינן למימר לקמן דאיצטריך למנוול ולמוכה שחין: **והא אפיקתיה.** לנפשות להנך לאין לי אלא אחד שהעריך אחד כו׳ ולאשה שהעריכה כו׳]: **הנך לא צריכי קרא דשקול הוא.** [ויבואו כולם]. כלומר דמהיכא דילפינן דאחד מעריך [אחד] מן איש כי יפליא [בערכך] הני נמי שקולים למילף נמי מהתם דמה לי אחד שהעריך אחד או אחד שהעריך מאה. דכי היכי דאחד שהעריך אחד קדיש ערכו הכי נמי קדיש ערך מאה וכי היכי דאיש מעריך אף אשה מעריכה דהשווה הכתוב אשה לאיש. ודבר שהנשמה תלויה בו נפיק מנפש ומת וגוסס נפקי מן והעמיד איתר ליה נפשות למנוול ומוכה שחין: **לומר שנידון בכבודו של אבר.** שאם אמר דמי אבר אחד עלי נידון לפי חשיבות האבר אם הוא אבר שהנשמה תלויה בו נידון לפי כולו ואם לאו לא אמר כלום: **הוא והקדש שותפין בו.** כלומר הואיל וראשו הקדש והגוף שלו ואינו יכול לחלוק הראש מן הגוף שניהם שותפין בו ואינן יכולין למוכרו ולחלוק דמיו מפני חלק ההקדש שהרי יש בו מעילה: **משמנין ביניהן.** הואיל וחולין הוא מוכרין אותו וחולקין דמיו או יפדה האחד חלק חברו: **אין לו להקדש אלא ראשה.** הואיל ועשוי הוא למכור ראש של בהמה ולא הגוף בבית הקצבות: **ואין נידון בכבודו.** דלא הוי כוליה הקדש אע״ג דנשמה תלויה בו: **הא בקדשי מזבח כו׳.** כלומר הא דאמר שניהן שותפין דאקדשיה [קדושת] מזבח: **והא** דאקדשיה בקדושת בדק הבית נידון בכבודו דהיינו דומיא דערכין דהוו קדושת בדק הבית:

שיטה מקובצת

רש״י ד״ה **משמנין כו׳ והכא משמנין** גליון. וי״ל דמשמנין ר״ל שישומו מלאכתו ושיעור שיעבוד לזה יעבוד לזה ושניהם משתמשין בו מה שאין כן גבי הקדש דאין ההדיוט יכול להשתמש בו אבל שותפות בעלמא הוא דאית ליה ומוכרין אותו וחולקין דמיו או יאמר אחד לחבירו גוד או אגוד. כך מצאתי בגליון ברש״י כ״י: **תוס׳** ד״ה **וכמה פחות כו׳** וי״ל כו׳. ונ״ב וכן תירץ הרא״ש וז״ל דהתם מיירי באומר ערך זכר סתם אבל ערך סתם נותן בפחות שבנקבה ע״כ: ד״ה **קרי ביה ערך בערכך.** גליון. שני ייתורים הן אחד הכף ואחד הבית דמצי למכתב ערך וכתיב בערכך: ונ״ב וכן פי׳ הרא״ש ז״ל וז״ל קרי ביה ערך וכו׳ מדה״מ למכתב ערך וכתב ערכך ומבית דבערכך דרשי׳ דרשא אחריתי אבל מערך לא דרשי׳ מידי דלגופיה איצטריך. עכ״ל הרא״ש ז״ל: **בתד״ה לומר שאין נידון.** ונראה לפרש וכו׳. נ״ב וכן תירץ הר״מ וז״ל כמפרש דמי כאומר להקדש ג׳ שקלים דאז ודאי אינו בהשג יד ולא דמי למעריך לפלוני דהתם גזרת הכתוב היא שיהא נידון בהשג יד, אבל זה אינו מעריך שדברה בו תורה אלא כאומר שלשה שקלים עלי דהתם ודאי אינו נידון בהשג יד, ע״כ בגליון: ד״ה **הוא והקדש כו׳ גבי מכירה שייך כו׳.** והרא״ש ז״ל כתב וז״ל משמנין ביניהם פירש״י שמין כמה שוה ויחלקו דמיו וכתב דמיבעיא ליה אמאי נקט גבי הקדש שותפין וגבי חבירו משמנין, ונר׳ דגבי הקדש נקט שותפי׳ דיד הקדש על העליונה דמקדיש בעין יפה מקדיש וקדוש החצי אבל במכירה משמנין ויתן לפי מלאכה שעושה מראשו כגון אם הוא מלמד תינוקות או זמר עיקר מלאכתו מראשו ואם אומן בשאר מלאכות של יד או של רגל הכל לפי המלאכה, ולא נהירא כיון שאי אפשר לעשות שום מלאכה בלי הראש ע״כ יחלוקו, אלא אורחא דמילתא נקט כשיש לו חבר שייך למיתני משמנין ביניהן ובהקדש שאין לו חבר תנא הוא והקדש שותפין וממילא ידענא שילך אצל הגזבר ויעשה שומא ביניהם. ע״כ. וכתב הר״י ז״ל בגליון פ״ה דלהכי נקט גבי הקדש שותפין ובמכר משמנין לפי דיד הקדש בעליונה וחולקי׳ בשוה אבל במכר אין חולקי׳ בשוה אלא שמין אותו אבר לאיזו מלאכה ראוי ולפי אותו מלאכה יטול חלקו, וכי תימא מאי שנא משנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים דהשכר לאמצע ומוקי לה בפ׳ מי שהיה נשוי (כתובות צג:) בשור העומד לחרישה וי״ל דהתם דלא הקפידו זה לזה אמרי׳ הכי אבל הכא מוכר בעין רעה מוכר. ע״כ: